57660_2024-11-14 16:23:18

正在办住院，我就跟他一起办了住院手续，在办手续缴费的窗口他说没有钱，让我转了8000元微信转账给他交住院费，钱转给他后他的微信限额付不了款，后面我又用微信帮他付了4000元住院费，合计12000元整。付完款后我叫他把那8000微信转款退还给我，他说最近没得钱，说这些钱就用着抵扣房款。最后等了一晚上也没有等到他父亲的到来，我就发觉徐歆在说假话。

第二天就在房管局了解到该房屋不属于徐歆本人，是徐歆父母的房子。后面就跟徐歆沟通后，告知我房子不卖了，我就要求返还我这边所付给他的所有款项，然后就一拖再拖，一直不还钱给我。在2020年7月27日，我到当地大渡口新山村派出所报案，说明情况后，派出所民警告知该案件属于民事案件，需要走民事诉讼程序。

原告认为，被告已经合同违约，且双方约定由此产生的一切后果由被告徐歆承担，故相关费用应当由被告承担。为维护自己的合法权益，现依法起诉，请人民法院依法审理，判如所请。

此　致

大渡口区人民法院

具状人：

2020年8月10日

57660_2024-11-14 16:23:18